

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2533 อัยการ กรมอัยการ
นาย ฮวี เริม วาน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 137, มาตรา 267

พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 มาตรา 14

จำเลยที่ 1 เป็นชาวญวนอพยพ ไม่มีสัญชาติไทยและไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน ได้แจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนว่าบัตรประจำตัวประชาชนหาย แล้วนำหลักฐานที่พนักงานสอบสวนออกให้ไปยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ โดยแจ้งข้อความเท็จต่อเจ้าพนักงานเขตบางกอกน้อยว่าตนมีสัญชาติไทย และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสดงตัวบุคคลซึ่งเป็นการกระทำต่อเนื่องกัน โดยมีเจตนาเดียวกันเพื่อให้ทางราชการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้ ถือได้ว่าเป็นการกระทำความผิดผิดต่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ต้องลงโทษตามพระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 137, 267, 268 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ. 2526 มาตรา 14 และริบของ

กลาง จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 268 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดหลายกรรม ให้เรียงกระทงลงโทษ กระทงที่ 1 (ตามฟ้องข้อ ข.) เป็นความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 137 วางโทษจำคุก 2 เดือน กระทงที่ 2 (ตามฟ้องข้อ ค.) เป็น ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัว ประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ซึ่งเป็นบทหนัก วางโทษจำคุก 8 เดือน กระทงที่ 3 (ตามฟ้องข้อ ค.) เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 ให้ ลงโทษตามมาตรา 267 ซึ่งเป็นบทหนัก กระทงที่ 4 (ตามฟ้องข้อ ง.) เป็นความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 จำเลยที่ 1 เป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจด ข้อความเท็จตามกระทงที่ 3 และเป็นผู้ใช้เอกสารนั้นตามกระทงที่ 4 จึงให้ลงโทษ ตามกระทงที่ 4 แต่กระทงเดียวตามมาตรา 268 ประกอบมาตรา 267 วางโทษจำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 1 ปี 4 เดือน ให้ริบของกลาง ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้องคำขออื่น นอกจากนั้นให้ยกเสีย จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้อง โจทก์กระทงที่ 1 (ตามฟ้องข้อ ข.) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 กระทง ที่ 2 (ตามฟ้องข้อ ค.) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 และตามพระราช บัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 และกระทงที่ 3 (ตามฟ้องข้อ ค.) ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 ด้วย ส่วนกระทงที่ 4 (ตามฟ้องข้อ ง.) จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคแรก ให้จำคุก 6 เดือน จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนมีประโยชน์แก่การพิจารณา ลด โทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 4 เดือน ให้ ยกฟ้องโจทก์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 เป็นชาวญวนอพยพ ไม่มีสัญชาติไทยและไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน ข้อเท็จจริงเป็นอันฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้แจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ว่าบัตรประจำตัวประชาชนหาย แล้วยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่โดยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานว่า ตนมีสัญชาติไทย และแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จลงในบัตรประจำตัวประชาชนอันเป็นเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการแสดงตัวบุคคลดังที่โจทก์ฟ้อง ฎีกาโจทก์ในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น

ส่วนปัญหาว่า จำเลยที่ 1 แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของกลางต่อพันตำรวจโทเปรม สุจริตกุล กับพวก หรือไม่นั้นศาลฎีกาเห็นว่าคำเบิกความของพยานโจทก์ในปัญหาข้อนี้ขัดกับข้อเท็จจริงที่ได้ความตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.17 ที่ว่า ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย ต่อมาได้พบว่า จำเลยที่ 1หนีบ กระเป๋ากลางหมายเลข 1 ไว้ในลักษณะมีพิรุณ จึงขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลข 2และ 3 (คือบัตรประจำตัวประชาชนทั้งสองฉบับที่กล่าวมาแล้ว) อยู่ในกระเป๋านีบที่จำเลยที่ 1 ถือติดตัว ดังนั้นจึงยังฟังข้อเท็จจริงไม่ได้ว่า จำเลยที่ 1 ได้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางราชการเขตบางกอกน้อยออกให้ต่อพันตำรวจโทเปรมกับพวกดังที่โจทก์ฟ้องส่วนปัญหาว่าจำเลยที่ 1 กระทำความผิดและจะลงโทษจำเลยที่ 1ตามฟ้องได้หรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยแม้คดีจะไม่มีประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกาโดยตรงเพราะจำเลยที่ 1มิได้ฎีกาก็ตาม ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย

คดีมีปัญหาต่อไปว่า จะลงโทษจำเลยที่ 1 ทุกกรรมในกระบวนความผิดไปตามที่โจทก์ฎีกาได้หรือไม่ ข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 แจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนตลอดถึงเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการออกบัตรประจำตัวประชาชน

เป็นการกระทำต่อเนื่องมีเจตนาเดียวที่จะให้ทางราชการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้เท่านั้น ซึ่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ได้บัญญัติเป็นความผิดไว้โดยเฉพาะแล้วจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท หาใช่ต่างกรรมต่างวาระดังที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษไม่"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 14 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุก 8 เดือน โดยไม่ลดโทษฟ้องโจทก์ฐานใช้เอกสารดังกล่าวให้ยก นอกจากนี้ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เดชา สุวรรณโณ-ประชา บุญวนิช-เสียง ตรีวิมล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ